

1. 업무개요

물환경본부 물환경관리처(물환경관리부, 이하 “물환경관리부”라 함)는 「물환경보전법」 제9조(수질의 상시측정 등), 제9조의 2(측정망 설치계획의 결정·고시 등), 제21조(수질오염경보제) 등에 따라, 물환경부와의 역무대행계약을 체결하여 하천·호소 등 공공수역의 수질현황 및 추세파악을 위한 수질자동측정망을 설치·운영하고 있다.

그리고 물환경관리부는 2019년 00강수계 수질관리대책의 일환으로 G지역 수질자동측정소(2019도 00시 00면 소재)를 신규 설치하기 위한 실시설계 용역(이하 “실시설계 용역”이라 함)을 추진하였다.

[표 2] 2019년 00강수계 실시설계 용역

○ (용역명) 2019년 00강수계 실시설계
○ (용역기간) 2019. 00. 00. ~ 2019. 00. 00.
○ (용역비) 00,000,000원
○ (수행사) (주)0000000000000000
○ (과업내용) G지역 수질자동측정소 및 채수시설 설계(현황측량, 지질조사, 구조검토, 인·허가 협의 등)

2. 관련규정 및 판단기준

「용역계약일반조건(물환경관리부계약예규 제000호, 2019.00.00.)」 제4조(계약문서)에 따르면 “계약문서는 계약서, 유의서, 일반조건, 용역계약특수조건, 과업내용서 및 산출내역서로 구성되며 상호보완의 효력을 가진다. 다만, 이 경우 산출내역서는 이 조건에서 규정하는 계약금액의 조정 및 기성부분에 대한 대가의 지급시에 적용할 기준으로서 계약문서로서의 효력을 갖는다.”라고 규정하고 있다.

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 “국가계약법”이라 함)」 제19조 (물가변동 등에 따른 계약금액 조정)에 따르면 계약담당자는 물가변동, 설계변동, 그 밖에 계약내용의 변경이 있을 경우 계약금액을 조정하도록 하고 있고, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제74조의3(기타 계약내용의 변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따르면 계약내용의 변경은 그 계약의 이행에 착수하기 전에 완료하도록 하고 있다.(단 긴급하게 계약을 이행하게 할 필요가 있는 때에는 계약상대자와 협의하여 계약내용 변경의 시기 등을 명확하게 정하고 우선 이행하게 할 수 있음)

그리고 공단 「계약사무세칙」 제12조(계약변경)에서 감독부서장 또는 발주부서장은 계약변경사유가 발생한 때에는 계약변경금액, 계약변경기간, 계약변경사유 등을 명시하고 근거서류를 첨부하여 계약부서장에게 계약변경을 요청하도록 하고 있다.

따라서 □□□□□부는 실시설계 용역의 계약상대자가 제출하는 계약서류로서 계약금액의 조정 및 대가 지급시의 기준이 산출내역서를 면밀히 검토하여 승인하여야 하고, 계약내용 변경 및 그에 따른 계약금액의 조정이 있는 경우 계약상대자와의 협의를 거친 후 근거서류를 구비하여 계약변경 조치를 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 “물환경본부 물환경관리처 종합감사” 기간 중에 □□□□□부에서 수행한 수질자동측정망 설치사업의 전반을 검토한 결과, 아래와 같은 문제점을 확인하였다.

< 착수계 제출 시 용역비 산출내역서 검토 부적정 >

===년 G지역 수질자동측정소 ==== 실시설계 용역의 계약상대자로 결정된 (주)○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○가 제출한 착수계 중 산출내역서에는 용역비에 대한 세부산출내역이 포함되지 않고 비목별 총액만 기재되어 있었으나, □□□□□부는 이에 대한 별도의 보완 요구를 하지 않고 착수계를 승인하였다.

그 결과, 용역비 비목별 산출내역이 되는 단가, 수량 등을 확인할 수 없어 계약금액의 조정 및 대가의 지급시에 적용할 기준이 부재한 상황이 초래되었다.

[표 3] 실시설계용역 착수계 공문 및 설계용역비 내역서

(주) 문서번호 : 시행일자 : 수 신 : 한국환경공단 참 조 : 한국환경공단 물환경관리처 제 목 : <table border="1" style="font-size: 8px;"> <tr><td>산</td><td>출</td><td>내</td><td>역</td><td>서</td></tr> <tr><td>원</td><td>인</td><td>사</td><td>간</td><td>경</td></tr> <tr><td>수</td><td>변</td><td>호</td><td>제</td><td></td></tr> <tr><td>처</td><td>리</td><td>부</td><td>공</td><td></td></tr> <tr><td>단</td><td>당</td><td>자</td><td>원</td><td></td></tr> </table> 1. 귀 회의 무공한 발원을 기원합니다. 2. 귀 경과 당사가 계약 체결 용역'에 대한 착수계를 아래와 같이 분임 : 1. 착수계 1식 -공- 	산	출	내	역	서	원	인	사	간	경	수	변	호	제		처	리	부	공		단	당	자	원		설 계 용 역 비 내 역 서 ■ 용 역 건 명 : 수질자동측정장 실시설계 용역 ■ 용 역 기 간 : ■ 용 역 금 액 : ■ 설계용역비 산출 내역: <table border="1" style="font-size: 8px; width: 100%;"> <thead> <tr> <th>구 분</th> <th>산 출 내 역</th> <th>금 액</th> <th>비 고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>설 계 비</td><td rowspan="5" style="width: 50px;"> </td><td rowspan="5" style="width: 50px;"> </td></tr> <tr><td>2</td><td>구조계산</td></tr> <tr><td>3</td><td>측 량</td></tr> <tr><td>4</td><td>지질조사</td></tr> <tr><td>5</td><td>인 .허가</td></tr> <tr><td colspan="2">준비비용</td><td></td><td></td></tr> <tr><td colspan="2">조 감 도</td><td></td><td></td></tr> <tr><td colspan="2">합 계</td><td></td><td></td></tr> <tr><td colspan="2">부 가 가 치 세</td><td></td><td></td></tr> <tr><td colspan="2">총 계</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> 상기와 같이 내역합니다. 계약상대자 주 소 : 상 호 : 대표자 한국환경공단 귀하	구 분	산 출 내 역	금 액	비 고	1	설 계 비			2	구조계산	3	측 량	4	지질조사	5	인 .허가	준비비용				조 감 도				합 계				부 가 가 치 세				총 계			
산	출	내	역	서																																																										
원	인	사	간	경																																																										
수	변	호	제																																																											
처	리	부	공																																																											
단	당	자	원																																																											
구 분	산 출 내 역	금 액	비 고																																																											
1	설 계 비																																																													
2	구조계산																																																													
3	측 량																																																													
4	지질조사																																																													
5	인 .허가																																																													
준비비용																																																														
조 감 도																																																														
합 계																																																														
부 가 가 치 세																																																														
총 계																																																														
< 계약상대자가 제출한 착수계 공문 >	< 착수계 중 “설계용역비 내역서” >																																																													

< 계약변경 절차·방법 미준수 >

□□□□□부는 ===년 G지역 수질자동측정소 ==== 실시설계 용역에서 계약 내용으로 정해진 지반조사를 진행하던 중 당초 계획한 NX장비(1공) 방식이 주변 농경지 등으로 인하여 진입도로 확보가 불가하고 측정소·채수설비의 내진구조

능력을 확보하기 위하여 지반조사 방법을 계약상대자와 구두 협의(==. =월말)하여 BX장비(3공) 방식으로 변경하였다.

□□□□□부는 위와 같이 계약변경의 사유(계약내용 변경 및 계약금액 조정)가 발생함에 따라 그 근거서류를 명확히 하여 계약변경을 하였어야 하나 그러지 아니하고, 계약종료일(==.==.==.5)에 계약상대자로부터 [표 4]와 같이 변경된 계약금액이 반영된 착수계 보완서류를 제출⁶⁾받고 이를 근거로 준공·정산 처리하였다. □□□□□부에서 계약변경을 하기 위해서는 계약상대자로부터 용역비 세부산출내역을 제출받아 확인하고, 이를 기준으로 계약변경을 실시하였어야 했다.

[표 4] ==년 수질자동측정망 == 실시설계 용역 계약금액 변경내역

구분	계약금액		비고
	당초(착수계)	변경(착수계 보완·준공)	
1. 설계비	==,==,==	==,==,==	- 발주금액(=,==,==원)에 낙찰율 =,== 반영하여 조정 - 수량변동 없음
2. 안전성 검토	=,==,==	=,==,==	- 발주금액(=,==,==원)에 낙찰율 =,== 반영하여 조정 - 수량변동 없음
3. 측량비	=,==,==	=,==,==	- 발주금액(=,==,==원)에 낙찰율 =,== 반영하여 조정 - 수량변동 없음
4. 지질조사	=,==,==	=,==,==	- 발주금액(=,==,==원)에 낙찰율 =,== 반영하여 조정 - NX 1공 → BX 3공(준공정산)
5. 인·허가	=,==,==	=,==,==	
손해배상보험	==,==	==,==	
조감도	==,==	==,==	
합계	==,==,==	==,==,==	

5) 당초 계약종료기간이 ==.==.==. 토요일으로, 계약종료일은 ==.==.==. 월요일로 연장됨

6) (==년 수질자동측정망 == 실시설계 용역 착수계 제출 보완의 건(□□□□□부-==호, ==.==.==.))

구분	계약금액		비고
	당초(착수계)	변경(착수계 보완·준공)	
부가가치세	=,==,==	=,==,==	
총계	=,==,==	=,==,==	

4. 관련자(부서) 의견

□□□□□부는 인사전보로 인하여 과거 설계·공사분야 업무경험이 없는 직원(□급 ◇◇◇)이 본 업무를 담당하게 되어 착수계에 대한 검토가 미흡하였다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

경영기획본부장(인재경영처장)은 ===년 G지역 수질자동측정소 ==== 실시설계 용역에 대한 착수계 검토를 소홀하게 하고, 계약변경 절차를 준수하지 않은 본 용역의 감사자 물환경본부 물환경관리처 □□□□□부 ■급 △△△ 및 감독자 물환경본부 물환경관리처 □□□□□부 □급 ◇◇◇에게 “주의” 조치하시기 바랍니다. 【주의】